

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 중소기업자간 경쟁제품 구매 부적정

2. 관계기관 : ○○●●병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○●●병원에서는 알루미늄 시트 등 관급자재, 옥외 간판 설치 및 전산 라벨지 구매를 위해 [표 1]과 같이 계약을 체결하였습니다.

[표 1] ○○●●병원 관급자재 등 계약 현황

(단위 : 천 원)

계 약 명	계약기간	계약금액	계약상대자	계약방법
▽▽▽▽ 및 △△△△ 건립공사 - 알루미늄 시트 등 3종	2020.06.22. ~ 2020.09.30.	###,###		경쟁입찰
전산인쇄물(라벨지 등 6종)	2020.06.01. ~ 2021.05.31.	###,###		수의계약 (여성기업)
비품(옥외간판 등 2종) 구입 계약	2020.12.14. ~ 2020.12.31.	###,###		수의계약

나. 관계법령 및 판단기준

「판로지원법」제6조(중소기업자간 경쟁제품의 지정) 및 제9조에 따르면 중소기업창업부장관이 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품은 중소기업자간 경쟁제품(이하 “경쟁제품”)으로 지정하여, 공공기관이 경쟁제품으로 지정된 공사용 자재 및 물품을 경쟁입찰 및 수의계약(1천만 원 이상)으로 구매할 경우 계약상대자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ○○●●병원은 경쟁제품을 구매할 경우에는 해당제품을 직접 생산하는 중소기업자를 대상으로 제한입찰을 진행하고, 수의계약의 방법으로 1천만 원 이상 구매 시에는 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여 계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20. 1. ~ '21. 3. 동안 ○○●●병원의 공사용 자재 및 물품 구매 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 알루미늄 패널 등 경쟁제품 #품목, ###백만 원 상당을 구매하면서 경쟁입찰 시 경쟁제품을 직접생산하는 중소기업자로 입찰자격을 제한하거나, 수의계약 시 계약상대자의 직접생산 여부를 확인하지 않고 계약을 체결하였습니다.

[표 2] 직접생산하지 않는 업체와 계약한 경쟁제품 내역

(단위 : 천 원)

품 목 명		수량	계약단가	구매총액	계약상대자	직접생산여부
알루미늄 패널		#,###	#,###	#,###		X
라벨지	108*100mm	#,###	#,###	#,###		X
	55*35mm	#,###	#,###	#,###		
합 계				#,###		
옥외간판(△△△△, ▽▽▽▽)		#,###	#,###	#,###		X

4. 관계기관 의견 : ○○●●병원은 감사결과를 수용하면서 향후 물품 계약 시 「판로지원법」 등 관련 규정 준수에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○●●병원장은

- 중소기업자간 경쟁제품을 구매하는 경우에는 직접생산 중소기업과 우선 계약을 체결하시고,(통보)

○ 관리이사(○○●●병원장)는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소 속	직 종	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	서 명
○○○부	○○○	○○○	구매담당	2019.02.19. ~ 현재	좌 동	주의
○○○부	○○○ 4급	○○○	구매과장	2018.07.01. ~ 현재	좌 동	주의